

권 고

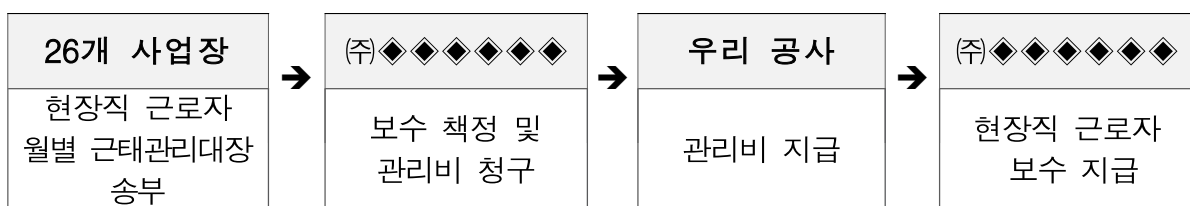
1. 제 목 : (주)◆◆◆◆◆◆◆ 현장직 근태관리방식 개선 필요
2. 소관부점 : 공공재산관리처
3. 내 용 :

가. 업무개요

공공재산관리처는 건물종합관리용역을 체결한 (주)◆◆◆◆◆◆◆가 현장직 근로자의 근무시간을 토대로 산출한 인건비 등을 포함한 용역비를 청구하면 이를 지급하고 있다.

또한 [그림 5]와 같이 (주)◆◆◆◆◆◆◆의 인사부는 각 사업장에서 작성·송부한 월별 근태관리대장을 별도의 확인 절차 없이 현장직 근로자의 보수를 책정하고 이를 공사에 청구하고 있다.

[그림 5] (주)◆◆◆◆◆◆◆ 현장직 근로자 급여 지급 과정



나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

(주)◆◆◆◆◆◆◆의 「현장직 보수 및 복리후생 규정」 제4조에 따르면 보수는 일할계산하여 월급으로 지급하고 근로자가 결근하였을 경우에는

당일 근로시 발생하는 임금을 지급하지 아니하도록 되어 있으며, 같은 규정 제13조 및 제17조~제19조에 따르면 근로자의 보수는 시간에 비례하여 지급하고 연장·야간·휴일 근무수당 등도 근무시간을 토대로 정해진 계산방식으로 산출하여 지급하도록 되어 있다.

또한, 「근태관리지침1)」 제4조, 제5조에 따르면 사원은 소정의 시·종업 시간에 출·퇴근하여 출근부에 날인 또는 서명을 하거나 RFID2) 카드나 지문인식 등에 시간을 자신이 기록해야 하고 본인 외에 타인이 기록하는 경우 인사규정에 따라 징계위원회에 회부할 수 있도록 되어 있으며 같은 지침 제6조와 제8조에 따르면 휴가·지각·외출3) 등은 출·퇴근관리팀장의 승인하에 관리하도록 되어 있다.

한편, (주)◆◆◆◆◆◆ 현장직 근로자의 인건비는 공사가 (주)◆◆◆◆◆◆에게 지급하는 관리용역비용의 △△% 상당4)을 차지하고 있다

따라서, 공사(공공재산관리처)는 (주)◆◆◆◆◆◆ 현장직 근로자의 인건비가 정당하게 지급되어 집행되도록 하기 위해서는 (주)◆◆◆◆◆◆에서 현장직 근로자에 대한 근태관리를 투명하고 정확하게 관리하도록 할 필요가 있다.

1) (주)◆◆◆◆◆◆ 「취업규칙」 제8조(출근, 결근) ① 사원은 업무 시작 시각에 늦지 않도록 출근하여 업무에 임할 준비를 하여 정상적인 업무수행에 차질이 없도록 하여야 하며, 근로자의 근태관리는 별도 근태관리 지침에 따른다.

2) RFID[radio frequency identification] : 무선인식이라고도 하며, 반도체 칩이 내장된 태그, 라벨, 카드 등의 저장된 데이터를 무선주파수를 이용하여 비접촉으로 읽어내는 인식 시스템임

3) (주)◆◆◆◆◆◆ 「취업규칙」 제9조 제3항에 따르면 사원이 지각·조퇴 및 외출한 시간은 무급으로 처리함을 원칙으로 함

4) 2018. 8월~2019. 7월 年 약 △△△억 원(26개 사업장 전체 年 총 용역비용 △△△억 원)

다. 감사결과 확인된 문제점

(주)◆◆◆◆◆의 현장직 근로자의 직무는 [표 17]과 같이 관리·시설·보안, 안내주차·미화업무로 구분하고 업무의 특성상 각 업무에 따라 다른 장소로 출·퇴근 하는 구조이며 한 곳으로 출·퇴근 하는 장소도 없는 실정이다.

[표 17] (주)◆◆◆◆◆ 현장직 근로자 직무⁵⁾

구 분		세부 수행업무
현장직	관리	사업장 총괄 관리업무
	시설	기계, 전기설비 유지보수 업무소방, 영선 유지보수 업무
	보안·안내 주차	경비, 주차관리, 안내업무 등(CCTV 모니터링 업무 포함)
	미화	환경미화 업무
	조경·통신	조경 관리 및 통신설비 유지보수 업무

예를 들어, 기계 및 전기 담당 근로자는 기계 및 전기실에 출·퇴근 하고 미화 담당 근로자는 휴게실 등 별도의 장소로 출·퇴근하여 지문·카드인식 또는 수기대장에 기록하는 등 출·퇴근 기록은 보통 3~4개의 장소에서 이루어지고 이를 출퇴근관리팀장이 취합하는 형태이다.

이에 따라 수기로 근태관리중인 사업장의 경우, 여러 장소로 출근 하는 현장직 근로자는 출·퇴근 시간 준수 여부나 연장·야간·휴일 근무에 대해 출퇴근관리팀장이 일괄적으로 관리할 수 없어 근태관리의 정확성을 담보하기 어렵다.⁶⁾

5) (주)◆◆◆◆◆ 인사규정 별표 1-1

6) 2018년 12월에 실시한 ‘건물관리용역업체 제보사항 조사결과’에서 □□□□□□ 용역업체가 퇴직한 용역근로자를 퇴직 후에도 출근한 것으로 근무표를 임의 작성하여 해당 인건비를 청구하였고 그 금원은 다른 용역비로 사용한 사례가 있음(징계 및 환수 조치)

그런데 (주)◆◆◆◆◆◆가 관리하는 사업장⁷⁾의 현장직 근로자에 대한 근태관리방식을 점검한 결과, [표 18]과 같이 ◇◇◇◇◇◇◇◇ 등 3곳은 지문인식 방식으로, 세종다산마을 등 2곳은 카드인식 방식으로 관리하고 있었으나 나머지 21곳은 수기 기록 방식으로 관리하고 있다.

[표 18] (주)◆◆◆◆◆◆ 현장직 근로자 근태관리방식 현황(2019. 8. 30. 현재)

(단위 : 명, 건)

순 번	구 분	사 업 장*	정규 현장직 근로자								근태관리 방식	출퇴근 관리팀장 유무
			계	미 화	보 안	시 설	관 리	안 내	주 차	조 경		
합 계(26건)			661	287	103	206	33	20	9	3	-	유22, 무4
1	국유 (11건)	"기재 생략"	140	65	24	36	3	8	4	-	지문인식	유
2			12	3	3	4	2	-	-	-	카드인식	유
3			67	45	-	20	2	-	-	-	수기	유
4			59	37	-	20	2	-	-	-	수기	유
5			54	19	10	16	2	3	4	-	지문인식	유
6			40	15	7	14	3	-	1	-	수기	유
7			34	11	8	10	1	4	-	-	수기	유
8			16	4	6	4	1	1	-	-	수기	유
9			20	7	4	8	-	1	-	-	수기	유
10			6	2	-	2	2	-	-	-	수기	유
11			2	-	-	-	2	-	-	-	수기	유
12	공유 (3건)		5	2	-	2	1	-	-	-	수기	유
13			3	1	-	1	1	-	-	-	수기	유
14			33	10	11	10	2	-	-	-	수기	유
15	인수 (2건)		47	20	9	16	2	-	-	-	수기	유
16			45	18	7	16	2	2	-	-	지문인식	유
17	캠코 보유 (10건)		1	1	-	-	-	-	-	-	수기	무
18			1	1	-	-	-	-	-	-	수기	무
19			2	1	-	1	-	-	-	-	수기	무
20			3	2	-	1	-	-	-	-	수기	무
21			11	6	-	4	1	-	-	-	수기	유
22			28	8	5	11	3	-	-	1	수기	유
23			3	-	1	-	-	-	-	2	카드인식	유
24			23	9	5	7	1	1	-	-	수기	유
25			5	-	3	2	-	-	-	-	수기	유
26			1	-	-	1	-	-	-	-	수기	유

* 공사의 준공사업건수가 아닌 (주)◆◆◆◆◆◆에서 관리중인 사업장 단위 기준임

7) 경영지원실에서 관리중인 지역본부 사옥 등 캠코 보유재산 10건 포함

특히, ▲▲▲▲▲▲▲청사, ■■■■■■청사의 경우 현장직 근로자가 각각 67명, 59명으로 비교적 많은 인원이 근무하는데도 수기로 근태 관리를 하고 있는 등 현장직 근로자가 30명 이상인 6곳의 사업장도 수기로 관리하고 있어⁸⁾ 투명한 근태관리를 위해 출·퇴근 시 지문 또는 카드인식 방식을 도입하는 개선이 필요하다.

[소관부점 의견] 공공재산관리처는 감사 결과에 이견을 제기하지 않았으며, 현행 (주)◆◆◆◆◆의 현장직 근로자 근태관리방식에 대해 검토 후 개선방안을 마련하도록 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

공공재산관리처장은 (주)◆◆◆◆◆가 관리하는 각 사업장 중 현장직 근로자가 일정 규모⁹⁾ 이상인 사업장에 대하여 출·퇴근시 지문·카드인식 방식을 우선적으로 도입하고 향후 전체 사업장에 확대 하는 등 근태관리에 신뢰성을 확보하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(권고)

8) 공사 전북지역본부(군산지사 포함) 등 4곳은 출퇴근관리팀장이 없어, (주)◆◆◆◆◆에 대한 관리권한이 없는 공사 지역본부 직원이 현장직 근로자에 대한 근태관리를 대행하고 있음

9) 근태관리방식을 카드 또는 지문인식으로 관리하고 있는 사업장 중 현장직 근로자가 가장 적은 세종다산마을은 현장직 근로자가 12명임(부산 본사 제외)